

DECRET N° 2026-086/PC

fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement
de TOGO GREEN FUND

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique et du ministre des finances et du budget,

Vu la Constitution du 6 mai 2024 ;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement, modifiée et complétée par la loi n° 2026-007 du 24 mars 2026 ;

Vu la loi n° 2008-09 du 19 juin 2008 portant code forestier ;

Vu la loi n° 2014-09 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;

Vu la loi n° 2025-006 du 14 avril 2025 portant lutte contre les changements climatiques ;

Vu le décret n° 2011-016/PR du 12 janvier 2011 portant organisation et fonctionnement de la commission nationale du développement durable ;

Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2016-060/PR du 4 mai 2016 portant règlement sur la comptabilité des matières appartenant à l'Etat et aux autres organismes publics ;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 8 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE I^{er} : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1^{er} : Le présent décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Fonds de financement de l'environnement et du climat, ci-après dénommé TOGO GREEN FUND (TGF).

Article 2 : Le TGF est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière.

Il est placé sous la tutelle technique du ministre chargé de l'environnement et sous la tutelle financière du ministre chargé des finances.

Le siège du TGF est fixé à Aného. Il peut être transféré en tout autre lieu sur le territoire national sur décision du gouvernement.

CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS

Article 3 : Le TGF constitue un guichet unique national de mobilisation, de centralisation, de gestion et d'allocation des ressources destinées notamment au financement des actions en faveur de la protection de l'environnement et du climat.

A ce titre, il est chargé notamment, de :

- développer de façon participative les instruments juridiques et stratégiques de mobilisation de ressources et de financement optimal des activités et/ou projets en faveur de l'environnement et du climat ;
- soutenir le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- prospecter, mobiliser et gérer les ressources financières nationales et internationales destinées à la gestion durable de l'environnement et du climat ;
- appuyer la mise en œuvre des programmes et projets relatifs à la protection de l'environnement, à la protection côtière, à la gestion durable des forêts et des ressources naturelles, à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, à l'amélioration du cadre de vie et du bien-être des populations ;
- soutenir la mise en œuvre des politiques publiques nationales, ainsi que les initiatives des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile et des établissements de recherche, en matière d'environnement et de changement climatique ;
- contribuer à la promotion des transports durables et à l'utilisation des énergies renouvelables ;
- suivre et évaluer l'utilisation des ressources mises à disposition, leurs impacts sur l'environnement et les populations, en vue de renforcer leur résilience ;
- mettre en place un cadre de concertation continue avec les partenaires nationaux et internationaux du développement impliqués dans le financement des mesures en faveur de l'environnement et du climat ;

- renforcer et développer les capacités institutionnelles et opérationnelles des partenaires nationaux en matière de l'environnement, des ressources naturelles, de la protection du littoral, de lutte contre les changements climatiques ainsi qu'en matière de prospection et de mobilisation de ressources financières nationales et internationales ;
- promouvoir les partenariats publics-privés en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique ;
- faciliter l'accès aux mécanismes de financement du marché du carbone.

Article 4 : Le TGF est organisé en guichets thématiques, chacun dédié à un ou plusieurs de ses domaines d'intervention prioritaires.

Chaque guichet est doté d'un comité chargé d'émettre des avis techniques sur les demandes de financement soumises au directeur général.

Les comités thématiques sont composés, à parité, de représentants de l'Etat et de représentants des acteurs non étatiques.

La composition, l'organisation et le fonctionnement des comités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 5 : Les organes du TGF sont :

- le conseil d'administration ;
- la direction générale.

Section 1^{ère} : Du conseil d'administration

Article 6 : Le conseil d'administration est l'organe d'administration et de décision du TGF.

Article 7 : Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques du TGF et veille, en toutes circonstances, à leur mise en œuvre, conformément aux orientations générales définies par le gouvernement.

A ce titre, il est chargé notamment de :

- définir les orientations stratégiques ;
- adopter les plans et programmes pluriannuels et plans d'action annuels ;
- adopter le budget et les plans d'investissement ;
- conclure avec le directeur général un contrat de performance annuel de gestion assorti d'indicateurs mesurables et réalisables ;
- adopter les rapports d'activités et les rapports financiers ;
- surveiller d'une manière renforcée la gestion des ressources financières et humaines ;

- adopter annuellement le compte administratif produit par le directeur général ;
- adopter les plans de passation des marchés publics et autoriser les conventions et contrats à signer par le directeur général ;
- adopter l'organigramme, les procédures administratives, le règlement intérieur et la grille de rémunération du personnel du TGF, proposés par le directeur général ;
- recruter le directeur général sur appel à candidature et proposer sa révocation, en cas de manquements graves constatés ou d'insuffisances manifestes de résultats, après une mise en demeure restée infructueuse ;
- rendre compte semestriellement de ses activités aux ministres de tutelle ;
- autoriser les dons et legs ;
- réaliser toute mission à lui confiée par le gouvernement.

Article 8 : Le conseil d'administration est composé de sept (7) membres.

Le conseil d'administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont les compétences sont jugées nécessaires pour l'accomplissement de ces missions.

Article 9 : Le conseil d'administration peut mettre en place en son sein des sous-comités chargés d'étudier des questions spécifiques soumises à son examen.

Article 10 : Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, pour un mandat de trois (3) ans renouvelables une (1) fois.

Les membres du conseil d'administration sont proposés sur la base de leurs profils, de leurs compétences et de leurs expériences dans les domaines d'intervention du TGF.

Le mandat des membres du conseil expire à l'issue de la session ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat.

Article 11 : Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président du Conseil.

La durée du mandat du président du conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat de membre du conseil d'administration.

Article 12 : En cas de vacance de siège pour révocation, mutation, démission, décès ou pour tout autre motif, le membre concerné est remplacé, dans les mêmes formes, par un autre membre de la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification au conseil d'administration de ladite vacance.

Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée.

Article 13 : Le conseil d'administration se réunit une (1) fois par trimestre et toutes les fois lorsque l'intérêt du TGF l'exige, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Toutefois, un tiers au moins des membres du conseil d'administration peut, sur la base d'un ordre de jour de la séance, solliciter la convocation d'une séance du conseil d'administration.

La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze (15) jours avant la réunion par courrier avec décharge ou courriel avec accusé de réception. Ce délai peut être réduit, en cas de nécessité.

Article 14 : Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou dûment représentés au moyen d'une procuration.

Aucun membre du conseil d'administration ne peut être détenteur de plus d'une procuration.

Article 15 : Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des membres présents ou représentés.

Les décisions du conseil d'administration sont constatées par procès-verbal consigné dans un registre spécial, côté et paraphé au niveau du tribunal du lieu du siège du TGF.

Article 16 : Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général du TGF.

Article 17 : Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

Toutefois, ils bénéficient d'une indemnité de présence effective aux réunions, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 18 : Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

Section 2 : De la Direction générale

Article 19 : Le TGF est dirigé par un directeur général, recruté par le conseil d'administration sur appel à candidatures.

Il est nommé par décret en conseil des ministres pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

Article 20 : Le directeur général assure la gestion quotidienne du TGF.

A ce titre, il est chargé notamment de :

- mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration ;
- préparer le projet de budget ;
- coordonner et suivre les activités, programmes et projets ;
- procéder, sous le contrôle du conseil d'administration au recrutement et à la gestion du personnel permanent ou temporaire, dans le respect des lois et de la réglementation en vigueur ;
- assurer, sous la coordination du conseil d'administration et avec l'appui de l'équipe placée sous sa direction, le pilotage stratégique, la sélection, le montage, l'analyse, l'évaluation et le suivi des activités, programmes et projets éligibles ;

- élaborer l'organigramme, le règlement intérieur, la grille de rémunération du personnel, les plans d'activités et les rapports et les soumettre à l'adoption du conseil d'administration ;
- veiller à la bonne application des procédures techniques, administratives, financières et comptables ;
- représenter le TGF dans tous les actes de la vie civile et à l'égard des tiers ;
- exécuter toute autre mission à lui confiée par le conseil d'administration.

Le directeur général est l'ordonnateur du budget du TGF.

Il est tenu à une obligation de résultats à la fois quantitatif et qualitatif, dans la mobilisation des ressources et dans la mise en œuvre effective des programmes, projets ou initiatives d'intérêts sensibles à caractère environnemental, social et économique.

Il informe sans délai le conseil d'administration de tout éventuel conflit d'intérêts de nature à compromettre l'exécution de sa mission.

Article 21 : L'organisation de la direction générale en direction et service est déterminée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.

CHAPITRE IV : DES RESSOURCES DU TGF

Section 1^{ère} : Des ressources financières

Article 22 : Les ressources financières du TGF sont constituées par des ressources ordinaires et extraordinaires.

Les ressources ordinaires comprennent :

- les dotations de l'Etat ;
- les apports en nature de l'Etat ;
- les fonds provenant des mécanismes internationaux de financement de l'environnement et du climat ;
- une quote-part des produits des écotaxes légalement instituées ;
- les ressources extérieures mobilisées en faveur de l'environnement, du climat et des mécanismes du carbone auprès des partenaires au développement ;
- les dons, legs et contributions issues du mécénat d'entreprise au titre de la responsabilité sociétale des entreprises ;
- toute autre recette autorisée par les textes en vigueur.

Les ressources extraordinaires comprennent :

- les emprunts autorisés par le ministre chargé des finances ;
- les intérêts et autres produits financiers issus des dépôts bancaires et opérations assimilées ;
- toute autre ressource extraordinaire pouvant être légalement affectée au TGF.

Article 23 : Les ressources financières du TGF sont placées dans un compte ouvert en son nom dans les livres du trésor public.

Toutefois, une partie de ces ressources peut être déposée sur un compte ouvert dans une banque commerciale dont le siège social est établi sur le territoire national, sur autorisation du ministre chargé des finances.

Article 24 : Les modalités d'attribution des ressources du TGF sont définies par arrêté interministériel du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, conformément aux principes de transparence, d'équité, d'efficacité et de redevabilité.

Article 25 : Le TGF est soumis aux règles de la comptabilité publique.

Article 26 : La comptabilité du TGF est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 27 : Les dépenses du TGF se répartissent en :

- dépenses de fonctionnement ;
- dépenses d'équipement ;
- dépenses d'investissement, destinées au financement des programmes et projets relevant des missions du TGF.

Article 28 : Les comptes du TGF sont audités à la fin de chaque exercice comptable par un cabinet d'audit externe agréé sélectionné par le ministre chargé des finances.

Les rapports d'audit approuvés par le conseil d'administration sont adressés au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l'environnement.

Article 29 : Le TGF est soumis au contrôle de la cour des comptes et des autres organes de contrôle de l'État.

Section 2 : Des ressources humaines

Article 30 : Le personnel du TGF comprend :

- les fonctionnaires détachés ou mis à la disposition du TGF ;
- les agents contractuels recrutés par appel à candidatures.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 31 : Le directeur général élabore un rapport annuel sur la gestion et la performance du TGF.

Ce rapport, approuvé par le conseil d'administration et transmis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé des finances, est susceptible d'être examiné en conseil des ministres.

Article 32 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 2009-091/PR du 22 avril 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement du Fonds national de l'environnement.

Article 33 : Le ministre de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 06 MAI 2026

Le Président du Conseil

SIGNE

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'environnement et des
ressources forestières, de la protection
côtière et du changement climatique

Le ministre des finances
et du budget

SIGNE

Essowè Georges BARCOLA

SIGNE

Dodzi Komla KOKOROKO

Pour ampliation,
Le Ministre, Secrétaire Général
de la Présidence du Conseil



Ahoéfavi JOHNSON